淳安泰杨建材有限公司“4·28”一般车辆伤害事故调查报告

2022年4月28日11时58分许，淳安县坪山石榴路88号砂石车间生产线作业过程中，发生一起车辆伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失约170万元。根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）等法律法规规定，经淳安县人民政府批准，由县应急管理局牵头，县公安局、县总工会和县经济开发区参加，组成淳安泰杨建材有限公司“4·28”一般车辆伤害事故调查组，并邀请县监察委派员参加，开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、询问相关人员和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故地点

淳安县坪山工业园区石榴路88号砂石车间。

（二）事故相关单位情况

1.承包单位：淳安泰杨建材有限公司（以下简称泰杨建材公司）

统一社会信用代码：91330127MA2HX2****；地址：淳安县千岛湖镇千岛湖镇鼓山大道2*9号*3幢*4层4*1室；法定代表人：华**；注册资本：人民币200万元；公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；成立时间：2020年4月28日；经营范围：建筑材料销售，建筑用石加工。

2.发包单位：淳安泰源建材有限公司（以下简称泰源建材公司）

统一社会信用代码：913301276680 32****；地址：浙江省千岛湖镇鼓山工业园区永兴路2*3号；法定代表人：邵**；注册资本：人民币1500万元；成立日期：2007年12月3日；经营范围：生产、销售：预拌（干混）砂浆、保温防水等特种砂浆、砂石（在有效期内方可经营）；销售：建材；服务：机械设备租赁及维护、利用自有车辆对自有货物进行配送(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（三）业务合同签订情况

2022年1月15日，泰源建材公司（甲方）与泰杨建材公司（乙方）签订《砂石车间承包协议》，将位于淳安县睦州大道石榴路88号的砂石车间生产线以生产承包的方式发包给泰杨建材公司。协议对租赁方式、租赁期限、承包价格、支付方式及时间、保证金及违约责任、财务、安全台账及环保台账等进行了约定。承包方式为砂石生产和销售的全过程发包给乙方，具体包括场地、设备、保洁等业务。承包期限为2022年1月15日至2025年2月25日。承包价格为每年500万。约定泰杨建材公司需安排人员建立安全台账，并监督日常生产过程中厂区的安全生产工作，做好安全教育，签订各级安

全责任书。双方未签订专门的安全生产管理协议。

（四）事故相关人员情况

1.华**，男，61岁，系泰杨建材公司法定代表人，主持公司的安全生产全面管理工作。

2.王**，男，42岁，系泰杨建材公司现场负责人，主持公司的安全生产日常管理工作。

3.张**，男，31岁，系泰杨建材公司砂石车间生产线装载机操作工。

4.王**（死者），男，45岁，系泰杨建材公司砂石车间生产线保洁工。

5.陈**，男，41岁，系淳安千岛湖群峰运输有限公司驾驶员，工程运输车车牌为浙A5X2**。

（五）事故相关车辆情况

涉事车辆是一辆品牌型号为山东临工L953的轮式装载机，性能正常，额定载重5吨，整机长度约7.9米，宽度约3米，高度约3.4米。轮式装载机不属于特种设备。该装载机未安装声光警示报警仪。

（六）现场勘验情况

事故发生具体地点位于泰源建材公司西北角砂石清洗污泥间外的装卸场地。现场装载机工作区与车辆清洗工作区未见明显的分隔界线和安全警示标志。执法人员到达事故现场时，现场水泥地面已被清水冲洗，场边地上放着一顶安全帽和一双雨鞋。涉事装载机已被转移至公司的砂石堆放场。

（七）事故单位安全生产管理情况

经调查，泰杨建材公司建立了安全生产管理机构，设置

了安全管理人员，制定了安全生产管理制度、安全操作规程、生产安全事故应急救援预案，有安全培训和会议记录，签订了全员安全生产责任书。但是，公司负责人及安全管理人员未经安全生产培训并考核合格，无安全隐患排查治理台账。

二、事故发生经过、救援、善后和人员伤亡情况

（一）事故发生经过和救援情况

2022 年 4 月 28 日 11 时 58 分许，正在边上休息的泰杨建材公司负责污泥装卸的装载机操作工张**见工程运输车（浙 A5X2**）来运污泥，便走向装载机，顺便查看周边情况无异常，准备登上装载机发动并开始污泥装卸作业。就在张**登上装载机操作舱的 10 秒钟时间，泰杨建材公司保洁工王**走到装载机后方视线盲区，背对装载机站立，疑似在指挥陈**驾驶的工程运输车（浙 A5X2**）。装载机启动后，张**观察后视镜无异常，开始倒车，将站立在视线盲区的王**撞倒在地。这时工程运输车驾驶员陈**见王**被撞倒，立即将车子靠边停车，并拨打 120 急救电话。

120 急救车到达现场后，马上进行抢救，将王**送往淳安县第一人民医院。15 时许，经医院抢救无效死亡。

（二）事故善后情况

事故发生后，泰杨建材公司第一时间成立事故处理小组，安排公司人员各负其责，全面开展事故处理事宜。在确认王**死亡后，泰杨建材公司立即派人去殡仪馆参与善后事宜，垫付所有费用。5 月 2 日，在富文乡青田村村委和司法局人民调解机构的协调下，与死者家属签订了赔偿协议，并按协议支付赔偿金。

（三）死亡人员情况和直接经济损失

事故造成1人死亡。死者王**，男，46岁，籍贯：淳安县富文乡，身份证号：330127197708080***，于2022年1月16日进入泰杨建材公司，任保洁工一职，日常主要负责对工程运输车、装载机、过道及作业区域进行清水清扫，工作时间不固定。

事故造成直接经济损失约170万元（主要包括死亡赔偿金、被抚养人生活费、误工费、丧葬费、精神损害抚慰金等）。

三、事故原因分析和事故性质

（一）事故直接原因

1.张**安全意识淡薄，麻痹大意，驾驶装载机倒车时，未注意作业区域周边环境是否安全，未及时发现无关人员进入作业区域，撞倒王小平致其死亡，直接导致事故发生。

2.死者王**安全意识淡薄，在未与张**沟通的情况下，进入装载机作业区域，在装载机视线盲区停留，被装载机尾部撞倒致死，直接导致事故的发生。

（二）事故间接原因

泰杨建材公司安全生产主体责任落实不到位是事故发生的间接原因：

1.交叉作业区域安全管理不到位。泰杨建材公司对交叉作业区域日常安全检查、监督不到位，未有效督促装载机操作工和保洁工严格按照公司制定的《石子车间安全生产管理制度》和《装载车安全操作规程》进行作业，未对作业现场进行有效监管，是事故发生的重要间接原因。

2.安全隐患排查治理不到位。泰杨建材公司未有效落实

安全生产检查制度和生产安全事故隐患排查治理制度，日常巡查中，未能辨识交叉作业场所存在较大危险因素[1]，未对场内车辆进行风险评估，装载机未安装倒车警报装置，未采取技术、管理措施及时发现并消除事故隐患，未记录并建立安全事故隐患排查治理情况台账，间接导致事故发生。

3.安全教育培训缺乏针对性和实效性。泰杨建材公司对岗位安全教育培训流于形式，缺少专门的安全教育考核，未能对不同岗位的员工开展针对性的安全教育，致使员工安全意识淡薄，忽视公司的管理制度和安全操作规程。通过问询有关人员和查阅安全台账，从张**2月份和王**1月份进入泰杨建材公司工作以来，公司仅于4月2日对全体员工开展了安全生产培训会议。泰杨建材公司虽对新员工开展了“三级”安全教育，但是缺少对员工的培训考核，未能有效做好并达到考核合格后才能上岗作业的要求，导致员工安全意识淡薄，间接导致事故发生。

（三）事故性质

经调查认定，淳安泰杨建材有限公司“4·28”一般车辆伤害事故是一起因企业安全管理不到位，作业人员违反操作规程引起的一般生产安全责任事故。

四、责任认定及处理建议

依据调查事实，对事故责任作出划分并提出相应的处理

---

[1] 《建材行业较大危险因素辨识与防范指导手册》（国家安全生产监督管理总局监管四司组织编写 2016年2月）

一、水泥制造行业；

（一）生料制备；1.原料堆场，较大危险因素：堆料和取料作业同时进行。主要防范措施：（2）未经许可，非作业人员严禁进入。

（五）辅助系统；7.场内专用机动车辆，较大危险因素：厂内专用机动车辆无统一牌照和车辆编号。车辆刹车、转向、光、喇叭、后视镜等有缺陷。 未对厂内车辆进行风险评估、 对相关风险控制等提出具体要求。未安装倒车警报装置、行车警示灯，在特定区域未进行限制速度。主要防范措施：（3）应对厂内车辆进行风险评估、对相关风险控制等提出具体要求。（4）应安装倒车警报装置、行车警示灯，在特定区域限制速度。

建议：

（一）对事故责任单位的处理建议

1.淳安泰杨建材有限公司，未有效落实安全生产主体责任，公司对交叉作业区域安全管理不到位，未对砂石车间生产线污泥装卸作业区域与清洗作业区域进行有效安全监管；安全事故隐患排查治理不到位，未有效辨识砂石生产线交叉作业场所存在的较大危险因素，未对场内车辆进行风险评估，装载机未安装倒车警报装置，未设置明显的安全警示标志，未采取技术、管理措施及时发现并消除事故隐患，未记录并建立安全事故隐患排查治理情况台账；安全教育培训和考核不到位，对岗位安全教育培训流于形式，缺少专门的安全教育培训考核，员工安全意识淡薄，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款[2]、第二十八条第一款[3]和第三十五条[4]的规定，对本起事故发生负有责任，建议淳安县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》的有关规定，对该公司给予行政处罚。

（二）对事故责任人员的处理建议

2.张**，泰杨建材公司装载机操作工，驾驶装载机倒车作业时，未及时发现无关人员进入作业区域，撞倒王小平致其死亡，对事故的发生负有直接责任，涉嫌重大责任事故罪，建议由公安机关进行处理。

---

[2] **《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款**：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

[3] **《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款**：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[4] **《中华人民共和国安全生产法》第三十五条**：生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。

3.王**，泰杨建材公司保洁工，擅自进入装载机作业区域，未注意现场存在的安全隐患，在装载机视线盲区停留，被装载机尾部撞倒致死，违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条[5]的规定，对事故的发生负有直接责任。鉴于其已在事故中死亡，建议不再予以追究。

4.华**，泰杨建材公司法定代表人，公司安全生产第一负责人，负责公司安全生产全面工作。安全生产管理职责履行不到位，对本单位的安全生产工作督促、检查不到位，未有效督促企业相关人员落实公司制定的《石子车间安全生产管理制度》和《装载车安全操作规程》，未及时发现并消除交叉作业场所存在的较大安全事故隐患；未严格实施本单位安全生产教育和培训计划，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一款第（三）项、第（五）项[6]的规定，对事故的发生负有责任，建议由淳安县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》的有关规定给予行政处罚。

5.王**，泰杨建材公司安全管理人员，负责安全生产日常管理工作。其未认真履行岗位职责，未能有效排查砂石生产线交叉作业场所存在的较大危险安全隐患并采取有效安全管理措施，未能认真督促、检查并制止员工违反公司制定的安全生产管理制度和安全操作规程的行为，对事故的发生负有责任，建议泰杨建材公司依据公司有关安全生产管理规定对其给予相应处分。

---

[5] **《中华人民共和国安全生产法》第五十七条**：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

[6] **《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一款第（三）项、第（五）项**：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

（三）其他建议

6.淳安泰源建材有限公司，作为涉事砂石车间生产线的发包单位，对泰杨建材公司落实安全管理工作有统一协调和管理责任。经调查发现，其虽与泰杨建材公司签订了《砂石车间承包协议》，但未签订专门的安全生产管理协议，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款[7]的规定，建议淳安县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》的相关规定给予行政处罚。

7.淳安县经济开发区履行属地管理职责不到位，督促企业落实安全生产管理的主体责任不到位，建议县经济开发区对相关责任人员进行处理。

五、事故防范和整改措施

为吸取事故教训，防止类似安全生产事故的再次发生，切实做好我县安全生产工作，针对本起事故所反映出的问题，提出以下事故防范和措施建议：

（一）泰杨建材公司应深刻吸取此次事故教训，举一反三，认真落实企业安全生产主体责任。要建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，有效辨识并及时消除存在的安全事故隐患；要加强从业人员的安全生产教育培训和考核，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，自觉按照安全管理规定及规范进行操作，防止此类事故再次发生。

---

[7] **《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款**：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

（二）县经济开发区要切实履行属地管理职责，要严格督促企业落实安全生产管理的主体责任，加强对企业安全隐患风险辨识和整改措施落实的监管力度，组织开展专项检查，对检查中发现企业存在的安全隐患，及时督促企业落实整改，需要执法查处的要及时向县应急管理局或有关部门抄送，促进辖区内各行业安全生产形势稳定向好。

（三）全县建材行业企业要深刻汲取“4·28”事故教训，对照问题查漏补缺，深刻吸取事故教训，举一反三，认真查找生产管理领域存在的问题和短板，建立“横向到边、纵向到底”的安全生产责任体系，加强设备、车辆操作人员的管理、培训和考核，落实从业人员安全教育培训和事故警示教育，促进我县安全生产工作持续稳定向好。

淳安泰杨建材有限公司“4·28”
一般车辆伤害事故调查调查组
2022年6月17日